

1503216-36.2019.8.26.0548

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: BRUNO LUIZ CASSIOLATO

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2336168/2019 - 11º D.P. CAMPINAS, 8620676 - 11º D.P. CAMPINAS, 2502/19/338 - 11º

D.P. CAMPINAS, 2336168 - 11º D.P. CAMPINAS, 2502/19/338 - 11º ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

6ª Vara Criminal

Rua: Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-653

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1503216-36.2019.8.26.0548 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503216-36.2019.8.26.0548

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2336168/2019 - 11º D.P. CAMPINAS, 8620676 - 11º D.P. CAMPINAS, 2502/19/338 - 11º

D.P. CAMPINAS, 2336168 - 11º D.P. CAMPINAS, 2502/19/338 - 11º D.P. CAMPINAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS HENRIQUE RIBEIRO SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRUNO LUIZ CASSIOLATO

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia em face de MATHEUS HENRIQUE RIBEIRO SILVA, em 28.11.2019, imputando-lhe duas das condutas descritas no artigo 33, caput da Lei 11.343/06 (fls. 01/04).

Segundo narra a peça acusatória, no dia 19.11.2019, por volta das 16h30min, o Réu guardava e mantinha em depósito, no interior do imóvel situado na rua Passagem da Liberdade, nº 10, no Jardim Londres, nesta cidade e comarca, para fins de tráfico, 100 (cem) porções de cocaína, 25 (vinte e cinco) eppendorff's contendo cocaína, 168 (cento e sessenta e oito) eppendorff's contendo "crack", e 113 (cento e treze) porções de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como "maconha", substâncias essas consideradas entorpecentes e causadoras de dependência física e psíquica, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Determinou-se a notificação do acusado (fls. 157/158).

Devidamente notificado (fl. 169), o Réu apresentou defesa prévia (fls. 174/182).

Ausentes hipóteses de rejeição da denúncia, ela foi recebida e designou-se audiência virtual de instrução, debates e julgamento (fls. 196/197, 213/215 e 264/266).

Nesse ato foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e, ao final, o Réu foi interrogado.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram memoriais.

O Ministério Público, entendendo provada a imputação que elaborou, pediu a condenação do Réu nos termos da denúncia, com fixação de regime inicial fechado (fls. 309/314).

A Defesa ressaltou a confissão do Réu e fez considerações acerca da dosimetria da pena, sobretudo quanto à aplicação do § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 (fls. 320/332).

É o relatório. Decido.

Ausentes alegações preliminares, passo ao mérito.

A confirmação da pretensão punitiva do Estado depende da existência de prova de dois elementos, quais sejam, a materialidade e a autoria da infração penal imputada pelo órgão acusatório.

A materialidade está comprovada.

É o que se verifica por meio do Boletim de Ocorrência (fls. 12/14), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 15/16), Laudo de Constatação preliminar (fls. 18/21) e Laudo de Exame Químico Toxicológico (fls. 219/222), cujo resultado foi positivo para cocaína e maconha.

A autoria também é certa.

Ressalto, antes de prosseguir, a orientação jurisprudencial pacífica no sentido de que os funcionários da polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição.

Enquanto isso não ocorra e desde que não defendam interesse próprio, sua palavra serve para formar o convencimento do julgador, sendo inaceitável a alegação de que o depoimento de policial deve ser sempre recebido com reservas, porque parcial.

Ouvidos em solo policial, os policiais civis Helton Wylli Picossi Estringues e Bruno di Francesco Nucci disseram que após diligências investigativas obtiveram informações de que um indivíduo negro estaria transportando considerável quantidade de drogas do bairro Padre Manoel da Nóbrega até o Jardim Londres, mais precisamente até uma casa situada na viela Passagem da Liberdade, com muro verde e portão amarelo. Depois de realizadas diligências infrutíferas no bairro Padre Manoel da Nóbrega, foram até mencionada casa. Como o portão estava aberto, adentraram no imóvel e localizaram o Réu na cozinha, com quem nada de ilícito foi localizado. Já escondidos nos cômodos da casa foram encontrados 100 porções de cocaína, 25 eppendorfs de cocaína, 168 eppendorfs de crack e 113 porções de maconha, além de R\$ 295,50 em notas diversas. Indagado, o Réu confessou que atuava como vigia, mas, não

sabia a quantidade de drogas e de dinheiros ali guardados; ainda, declarou que estava trabalhando no “depósito” há 5 dias e recebia entre R\$ 300,00 e R\$ 350,00 por dia. Após saírem da casa, surgiu um veículo Lifan preto ocupado por dois indivíduos; um deles sacou uma arma de fogo e efetuou disparos – os quais não atingiram ninguém. Na sequência, os indivíduos se evadiram do local e não lograram êxito em alcançar o veículo.

Em Juízo, Helton ratificou a versão apresentada em solo policial. Acrescentou que a casa parecia abandonada. Indagado pela acusação, respondeu que a casa era “de ninguém”, não sabem quem era o locador e quem o locatário; que não havia mais ninguém na casa; que a casa não parecia tratar-se de uma residência, servindo apenas para o depósito das drogas.

Bruno corroborou a versão do seu colega de corporação.

Interrogado perante a Autoridade Policial e na presença de advogado, o Réu aduziu que está desempregado e aceitou a proposta para ficar em uma casa no bairro Jardim Londres, onde são guardadas drogas. Era o segundo dia de trabalho e recebe R\$ 150,00 por dia. Em dado momento, os policiais civis entraram no local e realizaram a abordagem, mas, nada de ilícito foi encontrado consigo. Os policiais localizaram a droga que estava no local. Não sabe o nome e nem outros detalhes do dono das drogas, além do que, somente fazia a guarda.

Em Juízo, após ser alertado do direito de permanecer em silêncio, declarou que estava dentro da casa “vigiaando”; aceitou a proposta porque precisava de dinheiro. Foi surpreendido no interior da casa e as drogas estavam na sala. Exercia essa função há dois dias.

A ação penal é procedente.

Os policiais civis relataram de forma unânime que receberam informações no sentido de que naquele imóvel em específico eram armazenadas drogas, as quais eram levadas até lá por um indivíduo do bairro Padre Manoel da Nóbrega.

Ao chegarem ao local, verificaram que o portão estava aberto e então adentraram. O Réu foi abordado na cozinha e não havia nada de ilícito com ele, contudo, nos cômodos da casa foram encontradas centenas de porções de cocaína, crack e maconha, além de R\$ 295,50 em dinheiro.

O imóvel era destinado exclusivamente ao depósito de drogas e não servia como residência. Não havia mais ninguém no local além do Réu.

O Réu confessou os fatos narrados pelos policiais civis e, nas duas oportunidades em que foi ouvido, relatou que exercia a função de “vigia” e recebia determinado valor por isso. Disse, ainda, que era apenas o segundo dia que estava no local.

Diante das circunstâncias narradas pelos policiais civis – sendo certo, ainda, que terceiro indivíduo passou em frente ao imóvel e efetuou disparos de arma de fogo em direção aos agentes -, da quantidade de drogas encontrada e da confissão do Réu, não há dúvidas que ele as guardava para fins de tráfico.

Passo a fixar a pena de acordo com os parâmetros do artigo 42 da Lei 11.343/06 e 59 do Código Penal, consoante RESP Nº 1887511 - SP (2020/0195215-3).

A culpabilidade demonstrada pelo Réu não extrapola aquilo que prevê o tipo legal. O Réu não possui maus antecedentes. Não há elementos para aferir a conduta social e a personalidade do agente, sendo certo que estes elementos não dizem respeito à vida criminal do indivíduo, razão pela qual não podem repercutir negativamente nesta fase. Os motivos e as consequências do crime são normais à espécie. A quantidade de

maconha, cocaína e cocaína na forma de crack apreendida - 263g -, sendo este último de elevado potencial lesivo, justifica a exasperação da pena-base em 1/6.

Com base nisso, fixo a pena-base em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, cada qual no valor legal mínimo.

Na segunda fase da dosimetria, presente a circunstância atenuante da confissão, a pena retorna ao mínimo legal.

Na terceira fase, não há indício concreto de dedicação do Réu às atividades criminosas ou que faça parte de organização criminosa. Embora as circunstâncias provadas pela acusação sejam suficientes para caracterização do delito mais gravoso, inexistente prova acerca da habitualidade na traficância - em que pesem as informações recebidas pelos policiais civis, aparentemente as investigações não prosseguiram. Anoto que o acusado é primário e possuidor de bons antecedentes; no entanto, admitiu que aceitou a proposta para vigiar a casa onde eram guardados entorpecentes e que fazia isso há dois dias, razão pela qual a ele aplico a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º da Lei n. 11.343/06, no patamar de 3/5.

A pena fica definitivamente fixada em 2 anos de reclusão e 200 dias-multa, cada qual no valor mínimo legal.

Nos termos do artigo 33, §2º do Código Penal e HC nº 596603/ SP(2020/0170612-1), fixo o regime aberto para o início do cumprimento da pena aplicada.

Nos termos do artigo 44 do Código Penal, converto a pena privativa de liberdade em penas restritivas de direitos consistentes em (i) prestação de serviços à comunidade pelo tempo da reprimenda, em entidade previamente cadastrada perante o Juízo das Execuções, e em (ii) prestação pecuniária equivalente a UM salário mínimo a ser recolhida em favor de entidade cadastrada nesta Comarca.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO para CONDENAR MATHEUS HENRIQUE RIBEIRO SILVA, incurso no artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 2 anos de reclusão e 200 dias-multa, cada qual no valor mínimo legal, em regime inicial aberto, devidamente convertida em penas restritivas de direitos consistentes em (i) prestação de serviços à comunidade pelo tempo da reprimenda, em entidade previamente cadastrada perante o Juízo das Execuções, e em (ii) prestação pecuniária equivalente a UM salário mínimo a ser recolhida em favor de entidade cadastrada nesta Comarca.

Recurso em liberdade.

Autorizo a incineração da droga apreendida, caso esta providência ainda não tenha sido adotada.

Declaro a perda do valor apreendido em favor da União.

Após o trânsito em julgado, expeça-se guia de recolhimento definitiva, oficie-se ao TRE para os fins do artigo 15, III da Constituição Federal e ao IIRGD e, então, arquivem-se os autos com as formalidades de praxe.

P.R.I.C.

Campinas, 25 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA